



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

NOMBRE Y CLAVE

Procedimiento para la elaboración de contratos de servicios bancarios
6B24-003-007

AUTORIZACIÓN

Aprobó

María Elena Reyna Ríos
Titular de la Dirección de Finanzas

Revisó

Jorge David Esquinca Anchondo
Titular de la Unidad de Operación Financiera

Raúl Fernando González Romero
Titular de la Coordinación de Tesorería

Elaboró

**COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
Y COMPETITIVIDAD
MOVIMIENTO**

Emilio Sánchez González
Encargado de la División de Recursos Financieros

ACTUALIZACIÓN 16 OCT. 2018

"El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, utilizando lenguaje incluyente y salvaguardando los principios de igualdad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, así como con pleno respeto a los derechos humanos y a la no discriminación".



ÍNDICE

	Página
1 Base normativa	3
2 Objetivo	3
3 Ámbito de aplicación	3
4 Definiciones	3
5 Políticas	5
Generales	5
Específicas	5
6 Descripción de actividades	8
7 Diagrama de flujo	13
Anexos	
Anexo 1 “Cédula de términos y condiciones autorizados”	17



1 Base normativa

- Artículo 251, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas.
- Artículo 70, fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.
- Numerales 8.1.2.3 párrafo 12 y 8.1.2.3.3 párrafos 11, 13, 15, 18, 20 y 21 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, registrado el 7 de mayo de 2018.

2 Objetivo

Establecer las líneas rectoras relativas a la elaboración, actualización y formalización de los contratos para la prestación de servicios bancarios con la finalidad de contar con un marco normativo vigente y estandarizado.

3 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación de Tesorería, las Divisiones que la integran, así como los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 anexos: Documentos que incluyen información operativa o técnica del proceso del servicio bancario contratado, mismos que debidamente firmados forman parte integrante del contrato o convenio modificadorio respectivo.

4.2 área de contratos: Área dependiente de la División de Recursos Financieros, responsable de elaborar y actualizar los contratos o convenios modificadorios para la prestación de servicios bancarios.

4.3 áreas de finanzas: Se consideran como tales a las siguientes, de manera conjunta o individualmente, según corresponda:

- Jefatura de Servicios de Finanzas y Departamentos de Tesorería en Delegaciones.
- Departamento de Finanzas y Oficina de Tesorería en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.



- Gerencia de Finanzas y Subgerencia de Tesorería y Cobranza en el Centro Vacacional Oaxtepec y Gerencia de Administración y Finanzas, así como Subgerencia de Finanzas, en los Centros Vacacionales de Atlixco-Metepec, Trinidad y Malintzi.

4.4 carta de adhesión: Documento a través del cual los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos se incorporan a los contratos de prestación de servicios bancarios formalizados por la Coordinación de Tesorería.

4.5 Comunidad de Tesorería: Plataforma institucional en la que la Coordinación de Tesorería comparte información de interés para los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos.

4.6 contratos: Instrumentos consensuales en los que se establecen los términos, condiciones, plazos y comisiones para la prestación de servicios bancarios que se pactan.

4.7 convenio modificadorio: Documentos legales que son firmados por la Coordinación de Tesorería, los Órganos Normativos y las Instituciones Bancarias, en los que se establecen modificaciones al contrato principal.

4.8 divisiones que integran la Coordinación de Tesorería: División de Dispersión de Fondos, División de Evaluación y Control de Operaciones, División de Marco Financiero y División de Recursos Financieros.

4.9 identificación oficial: Credencial para votar con fotografía, pasaporte, cédula profesional o la credencial de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (ADIMSS).

NOTA: La credencial para votar con fotografía y el pasaporte deberán estar vigentes; la cédula profesional y la credencial de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (ADIMSS) no deberán tener una antigüedad mayor a diez años.

4.10 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.11 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada: Delegaciones Estatales y Regionales, así como Unidades Médicas de Alta Especialidad, conforme al artículo 2, fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (RIIMSS) .

4.12 Órganos Normativos: Las Direcciones a que se refiere el artículo 3 fracción II del (RIIMSS), así como las unidades y coordinaciones que de ellas dependan.

4.13 Órganos Operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos, Subdelegaciones, Oficinas para Cobros y otras unidades administrativas, conforme al artículo 2, fracción VI del RIIMSS. Para efectos del presente Procedimiento, por Órganos Operativos nos referiremos a los Centros Vacacionales del Instituto.

4.14 servicio bancario: Prestación que las instituciones bancarias brindan al Instituto para el cumplimiento de sus fines, consistente en la concentración de ingresos, dispersión de fondos, pagos, factoraje, arrendamiento financiero o cartas de crédito.



5 Políticas

5.1 Generales

5.1.1 El presente documento actualizará y dejará sin efecto el “Procedimiento para la elaboración de contratos de servicios bancarios”, con clave 6240-003-007 registrado el 20 de noviembre de 2015.

5.1.2 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

5.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.

5.1.4 La Coordinación de Tesorería tendrá la facultad para actualizar y modificar el presente procedimiento, con base en las propuestas generadas por la División de Recursos Financieros.

5.1.5 Corresponderá a la Coordinación de Tesorería, a través de la División de Recursos Financieros, interpretar para efectos administrativos el presente procedimiento y resolver los casos no previstos en el mismo.

5.1.6 Los contratos de servicios bancarios y sus convenios modificatorios que correspondan a Nivel Central serán firmados por la Coordinación de Tesorería, los Órganos Normativos y las Instituciones Bancarias.

5.2 Específicas

El Titular de la Coordinación de Tesorería

5.2.1 Para la contratación de los servicios bancarios, suscribirá invariable y mancomunadamente con uno de los Titulares de sus Divisiones, de acuerdo a lo establecido en el poder notarial conferido para tal caso, toda clase de contratos de servicios bancarios, con excepción de apertura de las cuentas de inversión, cuya autorización corresponde a la Unidad de Inversiones Financieras.

Las divisiones que integran la Coordinación de Tesorería

5.2.2 Determinarán y propondrán de acuerdo al ámbito de su competencia, a la Coordinación de Tesorería los servicios bancarios (de concentración de ingresos, dispersión de fondos, pagos, factoraje, arrendamiento financiero o cartas de crédito) que los Órganos Normativos hayan requerido.

5.2.3 Requisitarán la “Cédula de términos y condiciones autorizados” clave 6B24-009-014



(Anexo 1), para la formalización y/o actualización de los contratos de prestación de servicios bancarios, conforme al ámbito de su competencia, integrando los anexos firmados que deban formar parte de los mismos y los enviarán a la División de Recursos Financieros.

5.2.4 Verificarán que los contratos de prestación de servicios bancarios, que se formalicen y que correspondan a los procesos del ámbito de su competencia, contengan los plazos, términos, condiciones y comisiones requeridos para su operación a fin de garantizar el interés institucional.

5.2.5 Vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los contratos de prestación de servicios bancarios y sus respectivos convenios modificatorios.

5.2.6 Propondrán a la Coordinación de Tesorería las adecuaciones a los contratos de prestación de servicios bancarios que se deriven de mejoras a los procesos bancarios que se encuentran en el ámbito de su competencia y que modifiquen los términos de dichos documentos; una vez autorizadas las modificaciones deberán requisitar la “Cédula de términos y condiciones autorizados” clave 6B24-009-014 (Anexo 1).

La División de Recursos Financieros a través del Área de Contratos

5.2.7 A través del Área de Contratos de la Coordinación de Tesorería, las Áreas de Finanzas en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos, vigilarán y verificarán el cumplimiento de las políticas y actividades del presente procedimiento.

5.2.8 Recibirá la “Cédula de términos y condiciones autorizados”, clave 6B24-009-014 (Anexo 1), y anexos respectivos firmados, para elaborar o en su caso, actualizar los contratos para la prestación de servicios bancarios.

5.2.9 Revisará que los poderes notariales de quienes firman como representantes legales de las Instituciones Bancarias contengan las facultades para tal efecto, en caso contrario requerirá a la Institución Bancaria para que proporcione dicho documento, junto con copia de las identificaciones oficiales vigentes.

5.2.10 Conservará un expediente con todos los documentos generados durante el proceso de contratación de cada servicio bancario.

Las Delegaciones

5.2.11 Suscribirán una carta de adhesión para incorporarse a los servicios bancarios que requieran, en los casos en que así lo establezcan los propios contratos suscritos por la Coordinación de Tesorería.

5.2.12 Contratarán los servicios bancarios que requieran los Centros Vacacionales, con excepción de los Centros Vacacionales que tengan facultades para suscribir contratos de prestación de servicios bancarios.



Las Áreas de Finanzas

5.2.13 Contratarán únicamente los servicios bancarios autorizados por la Coordinación de Tesorería; en caso de requerir el servicio bancario con otra Institución Bancaria, deberán apegarse a los términos, condiciones, plazos y comisiones establecidos en los contratos firmados por la Coordinación de Tesorería.

5.2.14 De acuerdo con sus necesidades operativas y presupuesto disponible podrán incorporarse al servicio bancario a través de una carta de adhesión, en los casos en que lo establezca el propio instrumento, o bien formalizar un contrato con las mismas condiciones que el de Nivel Central, el cual deberá ser suscrito por el Delegado mancomunadamente con el Jefe de Servicios de Finanzas o el Jefe de Departamento de Tesorería.

5.2.15 Vigilarán que los contratos o cartas de adhesión que formalicen, se apeguen a la vigencia estipulada en los contratos firmados por la Coordinación de Tesorería.

5.2.16 Conservarán un expediente con el original de los contratos y/o cartas de adhesión a los servicios bancarios que celebren en su circunscripción.

5.2.17 Vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los contratos de prestación de servicios bancarios y sus respectivos convenios modificatorios.



Responsable	Descripción de actividades
6. Descripción de actividades	
División de Dispersión de Fondos/ División de Evaluación y Control de Operaciones/ División de Marco Financiero/ División de Recursos Financieros.	1. Recibe de los Órganos Normativos o de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, de acuerdo al ámbito de su competencia como división, la “Solicitud para contratar un nuevo servicio bancario”, o en su caso, la “Solicitud para actualizar o modificar las condiciones de un servicio bancario” que se encuentra vigente en el Instituto. NOTA: La solicitud puede realizarse a través de “Oficio” o “Correo electrónico”, con copia a la División de Recursos Financiero.
División de Recursos Financieros	2. Consulta con las Instituciones Bancarias, los requerimientos solicitados por los Órganos Normativos o los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y selecciona la que cumple con los requerimientos. NOTA: La consulta puede realizarse a través de “Oficio” o “Correo electrónico”.
	3. Informa a los Órganos Normativos y a la División correspondiente de acuerdo al ámbito de su competencia, la Institución Bancaria con la que se contratará el servicio bancario y coordina que revisen los requerimientos técnicos y operativos. NOTA: Dependiendo del servicio que se contrate, se podrá informar a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.
División de Dispersión de Fondos/ División de Evaluación y Control de Operaciones/ División de Marco Financiero/ División de Recursos Financieros.	4. Requisita la “Cédula de términos y condiciones autorizados”, clave 6B24-009-014 (Anexo 1), con la que solicita la elaboración o actualización del contrato que se encuentra en el ámbito de su competencia, con la información que le proporcionen los Órganos Normativos o los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada. NOTA: En la “Cédula” se establecerán las condiciones, características y términos específicos que el Órgano Normativo requiera que se plasmen en los contratos.



Responsable	Descripción de actividades
División de Dispersión de Fondos/ División de Evaluación y Control de Operaciones/ División de Marco Financiero/ División de Recursos Financieros.	5. Remite la “Cédula de términos y condiciones autorizados”, clave 6B24-009-014 (Anexo 1) y los “Anexos” firmados, a la División de Recursos Financieros y, le solicita la elaboración del contrato o convenio modificatorio. NOTA: Cuando la División de Recursos Financieros requiera de un servicio bancario que por la naturaleza del mismo, es del ámbito de competencia de esa División, también elaborará “cédula de términos y condiciones autorizados”, clave 6B24-009-014, (Anexo 1).
División de Recursos Financieros a través del Área de Contratos.	6. Elabora el “Contrato” o “Convenio modificatorio”, incorpora los términos y condiciones contenidos en la “Cédula de términos y condiciones autorizados”, clave 6B24-009-014, (Anexo 1) y “Anexos” correspondientes. 7. Remite mediante “Correo electrónico” el “Contrato” o “Convenio modificatorio” a la División de la Coordinación de Tesorería que corresponda y al Órgano Normativo, para que revisen y validen su contenido. Recibe comentarios de la División de la Coordinación de Tesorería y/o del Órgano Normativo 8. Recibe el “Correo electrónico de observaciones” de la División de la Coordinación de Tesorería y/o del Órgano Normativo y lleva a cabo las correcciones pertinentes. Continúa en la actividad 7. No recibe comentarios de la División de la Coordinación de Tesorería y/o del Órgano Normativo 9. Recibe el “Correo electrónico de validación” del “Contrato” o “Convenio modificatorio” que corresponda, de la División de la Coordinación de Tesorería y del Órgano Normativo. 10. Remite el “Correo electrónico” con el “Contrato” o “Convenio modificatorio” a la Institución Bancaria para su revisión, validación y confirmación de los



Responsable	Descripción de actividades
División de Recursos Financieros a través del Área de Contratos	representantes legales que firmarán el “Contrato” o “Convenio modificador”, le solicita proporcione el poder notarial que acredite las facultades de los representantes legales, así como copia de sus identificaciones oficiales. La Institución bancaria hace modificaciones al contrato o convenio modificadorio 11. Recibe el “Correo electrónico” de la Institución bancaria con las observaciones al “contrato” o al “convenio modificador”, y efectúa las modificaciones procedentes. NOTA: Cuando las observaciones solicitadas modifican de manera sustantiva el contrato, se envía de nueva cuenta a la División de la Coordinación de Tesorería y/o del Órgano Normativo para sus comentarios. Continúa en la actividad 10. La Institución bancaria no hace modificaciones al contrato o al convenio modificadorio 12. Recibe el “Correo electrónico de aprobación de la Institución Bancaria”, con el “Poder notarial” y copia de las “Identificaciones oficiales” que acrediten la facultad de los representantes legales para firmar el “Contrato” o el “Convenio modificador”, se imprime el “Poder notarial” y las “Identificaciones oficiales”. 13. Remite a la Coordinación de Legislación y Consulta por medio del “Oficio de consulta”, el “Contrato” o el “Convenio modificador”, junto con sus “Anexos” para su revisión. La Coordinación de Legislación y Consulta hace modificaciones al contrato o convenio modificadorio 14. Recibe el “Oficio de respuesta” y efectúa adecuaciones en el “Contrato” o el “Convenio modificador”. Continúa en la actividad 15.



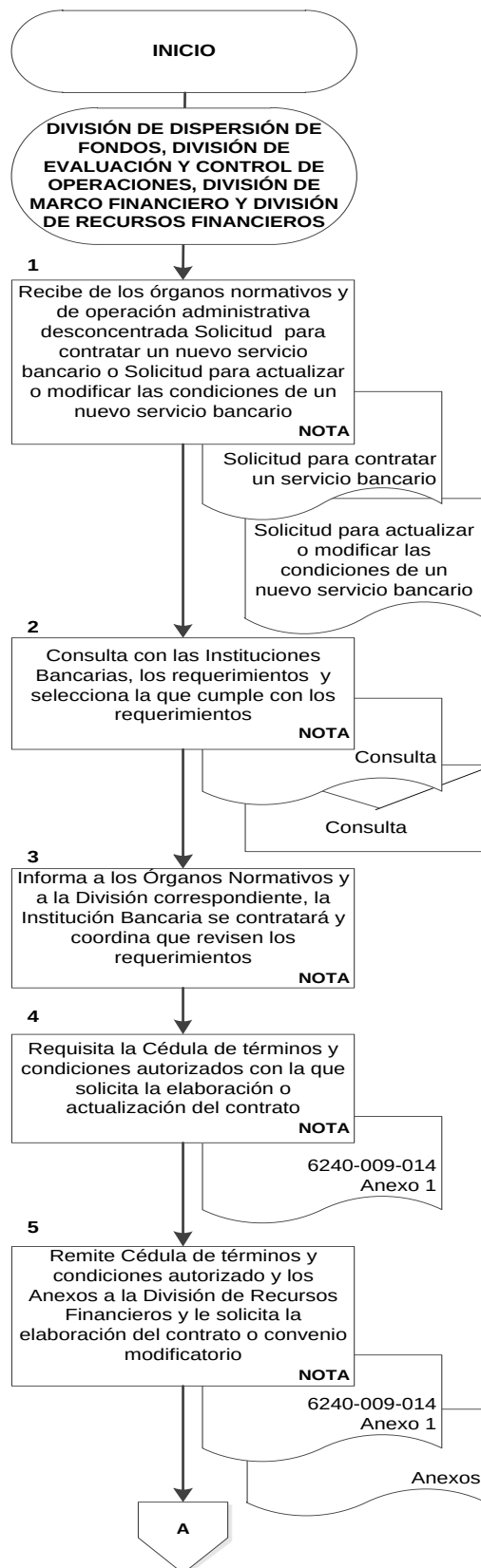
Responsable	Descripción de actividades
División de Recursos Financieros a través del Área de Contratos	La Coordinación de Legislación y Consulta no hace modificaciones al contrato o al convenio modificatorio 15. Remite a la Institución Bancaria el “Oficio de envío para formalización”, con tres juegos originales del “Contrato” o del “Convenio modificatorio” y de sus “Anexos” para firma y rúbrica de los representantes legales. NOTA: Se firmará el “Contrato” o el “Convenio modificatorio” y los “Anexos” deberán ir rubricados. 16. Recibe de la Institución Bancaria los tres juegos originales del “Contrato” o del “Convenio modificatorio” y de sus “Anexos”, firmados y rubricados por sus representantes legales. 17. Recaba rúbricas y firmas de los titulares de los Órganos Normativos involucrados como testigos y de los representantes legales del Instituto en los tres juegos originales del “Contrato” o del “Convenio modificatorio” y de los “Anexos”. 18. Publica en la “Comunidad de tesorería”, el “Contrato o el “Convenio modificatorio” y sus “Anexos” firmados por los representantes legales de la Institución Bancaria y del Instituto. 19. Remite a la Institución Bancaria, a la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios de Adquisiciones de la Coordinación de Legislación y Consulta y a la División de Evaluación y Control de Operaciones, el “Oficio de entrega” con un juego original del “Contrato” o del “Convenio modificatorio” y sus “Anexos”. NOTA: El original del “Contrato” o del “Convenio modificatorio” y sus “Anexos” que se envía a la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios de Adquisiciones y a la División de Evaluación y Control de Operaciones, es para su guarda y custodia. 20. Informa con el “Correo electrónico de conocimiento” a la División de la Coordinación de Tesorería y al Órgano Normativo que correspondan, que el “Contrato” o el “Convenio modificatorio” y sus

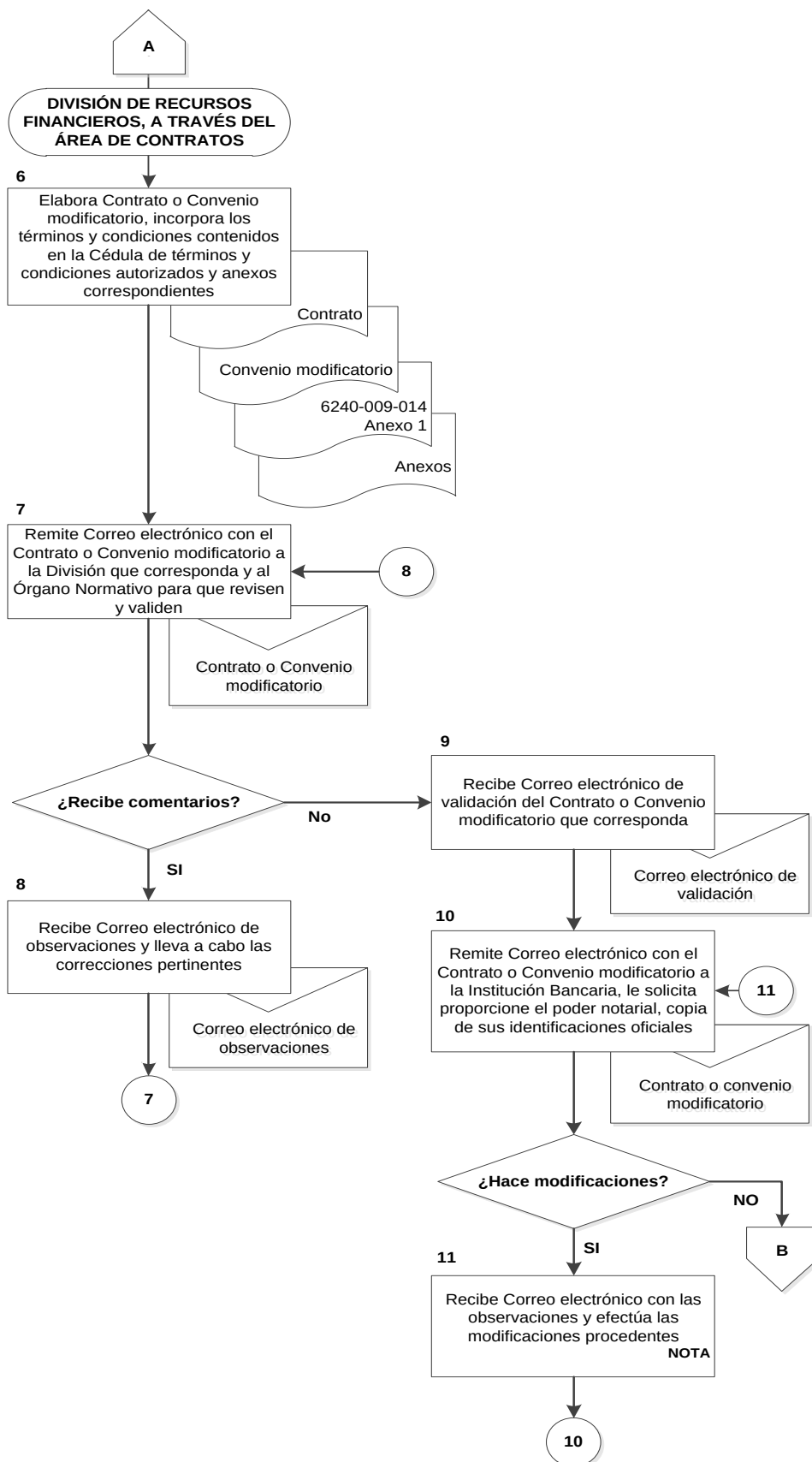


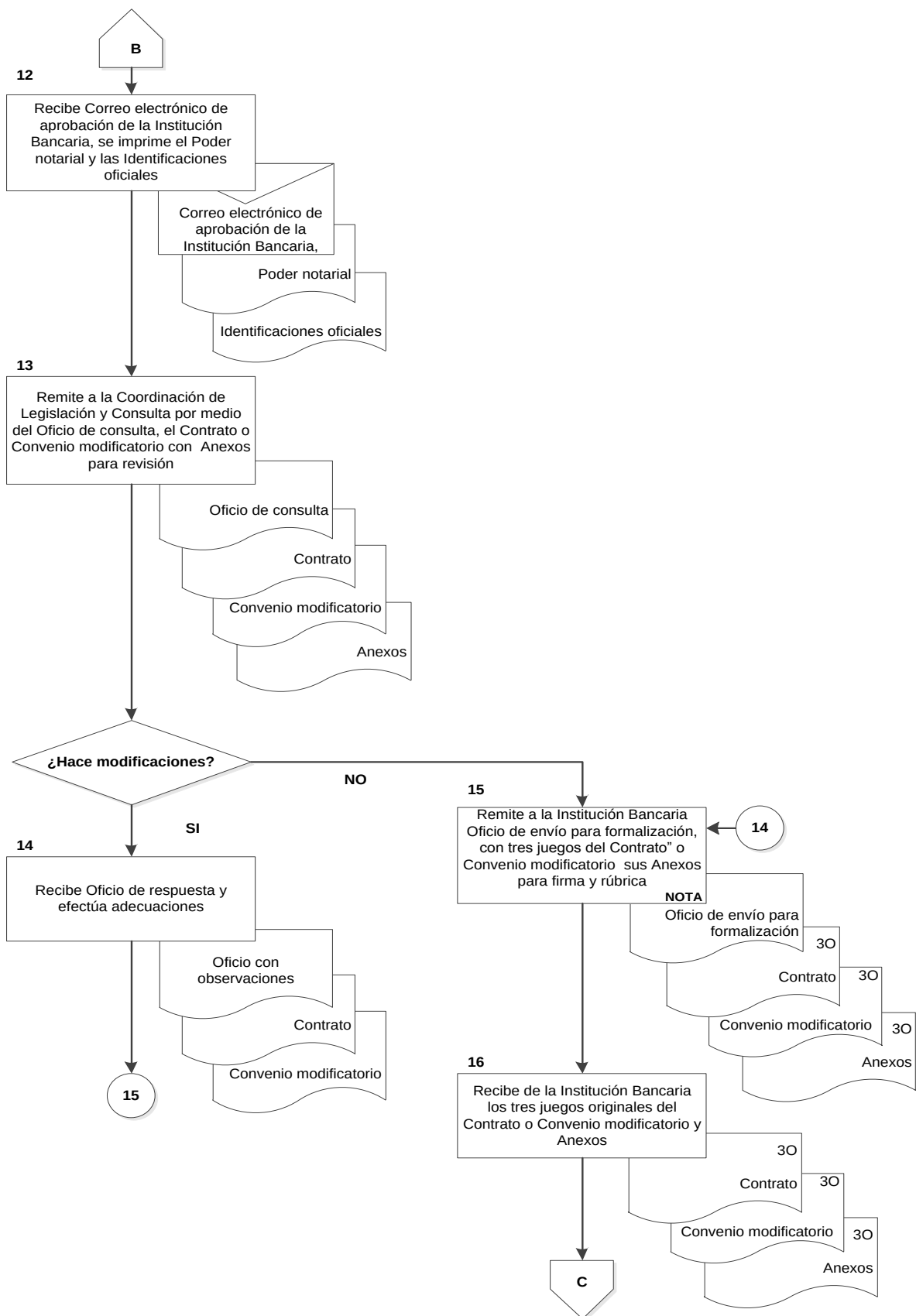
Responsable	Descripción de actividades
División de Recursos Financieros a través del Área de Contratos Áreas de Finanzas	“Anexos”, ya se encuentran en la comunidad de tesorería para su consulta. 21. Consulta en la comunidad de tesorería los contratos o los convenios modificatorios formalizados. Fin del Procedimiento

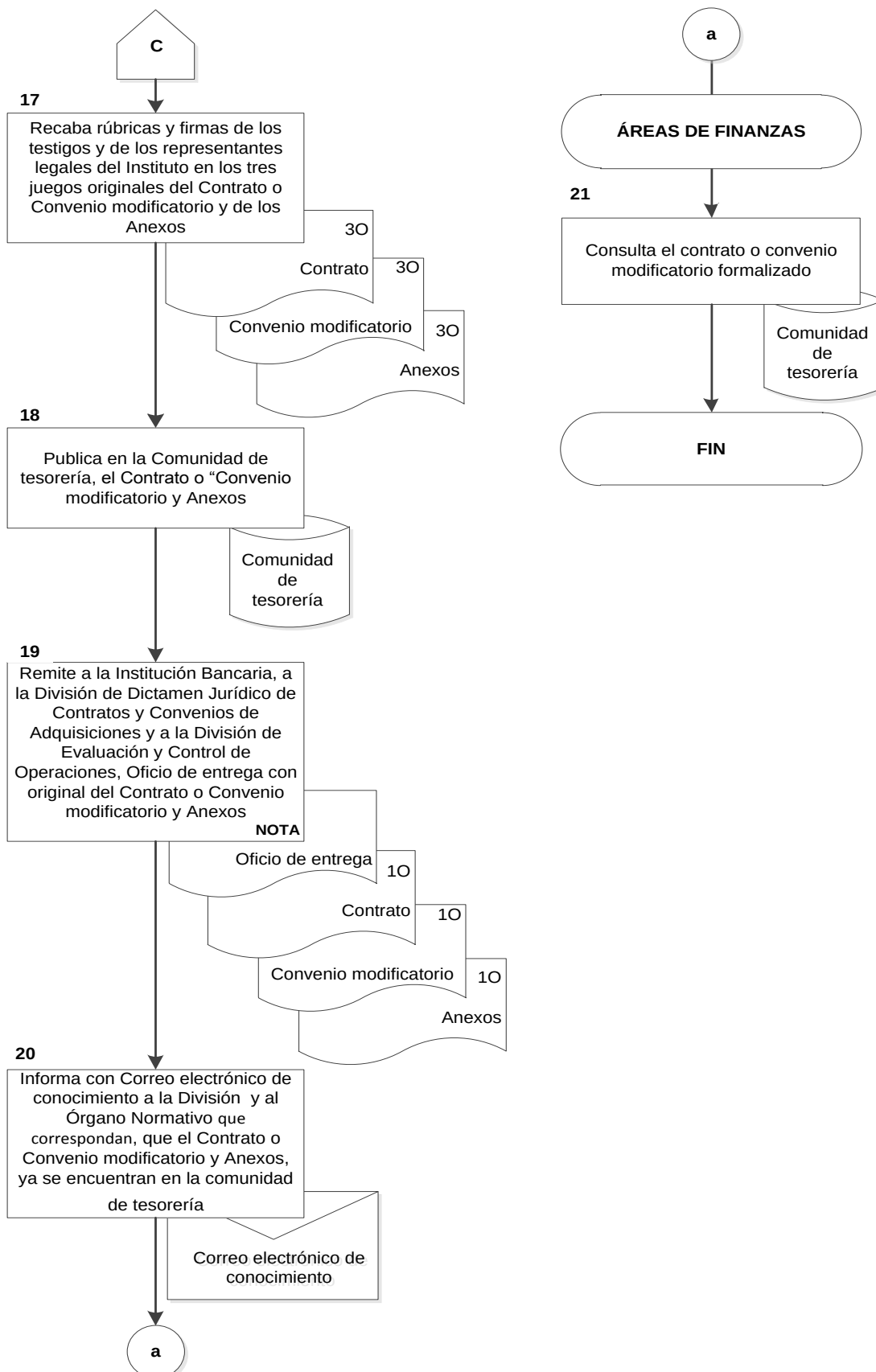


7. Diagrama de flujo











ANEXO 1

**“Cédula de términos y condiciones autorizados”
6B24-009-014**



CÉDULA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES AUTORIZADOS

SOLICITUD

1

CONTRATO INICIAL

☐

MODIFICACIONES A UN CONTRATO

☐

DIVISIÓN:

2

ÓRGANO NORMATIVO

3

BANCO(s):

4

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

5

DELEGACIONAL
NIVEL CENTRAL
OTROS:

☐

(ESPECIFICAR)

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN BANCARIA:

SERVICIO BANCARIO SOLICITADO:

6

CUENTA BANCARIA :

PRODUCTIVA

(Especificar tasa)

7

DESCRIPCIÓN :

8

DEPÓSITO O CONCENTRACIÓN DE LOS RECURSOS:

9

(Especificar anticipación en días hábiles o naturales)

ENVÍO DE ARCHIVOS CON INFORMACIÓN DE DISPERSIÓN, INGRESOS O PAGOS:

MEDIO DE TRANSMISIÓN:

10

BANCA ELECTRÓNICA
HOST TO HOST

☐

ANTICIPACIÓN DEL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN:

11

(Especificar días hábiles o naturales y horario)

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL SERVICIO:

12

ANEXOS QUE SE DEBERÁN INTEGRAR AL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO:

(DETALLAR Y ANEXAR)

13

REQUERIMIENTOS ADICIONALES A LA INSTITUCIÓN BANCARIA QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO

14

(NOMBRE Y FIRMA)

Jefe de la División

15

NOTA: Mediante esta cédula se solicita a la División de Recursos Financieros elaborar o actualizar el contrato o convenio modificatorio, en los términos y condiciones referidos en la presente y en los Anexos que se integran a la misma.

6B24-009-014



ANEXO 1
“Cédula de términos y condiciones autorizados”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Solicitud	De acuerdo a la gestión (contrato inicial o modificaciones a un contrato) que se va a solicitar se colocará una “X” en el recuadro correspondiente. Ejemplo: Contrato inicial ☒
2	División	Nombre de la División adscrita a la Coordinación de Tesorería solicitante.
3	Órgano Normativo	La Dirección, Unidad o Coordinación del Instituto que solicita la contratación de un nuevo servicio bancario o la actualización o modificación de las condiciones de un servicio bancario que se encuentra vigente en el Instituto, para la realización de sus procesos.
4	Banco(s)	Nombres o nombre completo de las o la Institución Bancaria con la que se formalizará el contrato o convenio modificatorio.
5	Ámbito de aplicación	De acuerdo al ámbito (Nivel Central o Delegación) al que se aplique o se vaya aplicar el servicio bancario, se debe colocar una “X” en el recuadro correspondiente. Ejemplo: Delegacional ☒
6	Servicio bancario solicitado	Especificar si el servicio bancario es para ingresos, dispersión, pagos, factoraje, arrendamiento financiero o cartas de crédito.
7	Cuenta Bancaria	Deberá especificar con número arábigo la tasa de rendimiento propuesta. Ejemplo: 70% de CETES a 28 días.
8	Descripción	En forma breve, clara y detallada en que consiste el servicio bancario que se solicita.



ANEXO 1
“Cédula de términos y condiciones autorizados”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
9	Depósito o concentración de los recursos	Colocar con número arábigo la anticipación (días hábiles o naturales) con que se depositarán los recursos a la Institución Bancaria o con que esta última los concentrará en las cuentas del Instituto.
10	Medio de Transmisión	Colocar una “X”, en el medio electrónico que se utilizará para transmitir la información (Banca electrónica o Host to Host). Ejemplo Banca electrónica ☒
11	Anticipación del envío de la información	Colocar con número arábigo la antelación (días hábiles o naturales) con la que se enviará la información a la Institución Bancaria, asimismo el horario en que se deberá transmitir.
12	Fecha estimada de inicio del servicio bancario	La fecha programada en la que iniciará la prestación del servicio bancario, iniciando por el día seguido del mes y año, cuando el día o mes conste de un solo dígito se deberá colocar un cero de lado izquierdo del número. Ejemplo: 06/09/2018
13	Anexos que se deberán integrar al contrato o convenio modificatorio	Los documento(s) que deberá(n) de integrarse al contrato o convenio modificatorio como parte integrante de los mismos de acuerdo al servicio bancario que se requiera.
14	Requerimientos adicionales a la Institución Bancaria que se deberán incluir en el contrato o convenio modificatorio	Información adicional que la División adscrita a la Coordinación de Tesorería proporcione a la División de Recursos Financieros para la elaboración del contrato o convenio modificatorio.
15	Nombre y Firma	El nombre y firma del Titular de la División quien solicita la elaboración del contrato o convenio modificatorio, revisa y valida el contenido de la cédula.